



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Resolución

Número: RESOL-2025-383-APN-SIYC#MEC

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Lunes 13 de Octubre de 2025

Referencia: EX-2024-43063495- -APN-DR#CNDC

VISTO el Expediente N° EX-2024-43063495- -APN-DR#CNDC, y

CONSIDERANDO:

Que en el caso de las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deben realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ello, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7° a 17, y 80 de dicha ley.

Que, la operación de concentración económica notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre las firmas SEAL FOR LIFE INDUSTRIES INTERMEDIATE CO., SEAL FOR LIFE GLOBAL DUTCH HOLDING B.V. y SFL CANUSA CANADA LTD. por parte de la firma HENKEL AG & CO. KGAA.

Que la operación fue instrumentada a través de un Contrato de Compraventa de Acciones.

Que el perfeccionamiento de la transacción se produjo con fecha 2 de abril de 2024, y su notificación ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA se realizó el 29 de abril de 2024.

Que el día 29 de abril de 2024, HENKEL AG & CO. KGAA notificó la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0.

Que la notificación presenta una demora de TRECE (13) días hábiles en su notificación.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 7°, inciso c), de la Ley N° 27.442.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera el umbral de CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles establecido en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442 —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES (\$ 50.619.000.000)—, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que del análisis efectuado surge que la operación notificada encuadra en el inciso (c) del Artículo 3° del Anexo I de la Disposición N° 62 de fecha 14 de agosto de 2023 de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA— “las concentraciones horizontales, si la participación de mercado conjunta en cada uno de los mercados relevantes afectados por la transacción notificada resulta inferior al VEINTE POR CIENTO (20%)” y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el Artículo 4° de la misma disposición, por lo que califica para el Procedimiento Sumario.

Que, sin perjuicio de que objetivamente se trata de una operación que califica para ese tipo de procedimiento, atento a que la notificación fue realizada con demora, y ello determina la imposición de una multa que excede las facultades de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, dicho organismo recomendó a esta Secretaría la imposición de una sanción en tal carácter.

Que, en su presentación inicial, la firma HENKEL AG & CO. KGAA sostuvo que la transacción no se encontraba alcanzada por la obligación de notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442.

Que la firma HENKEL AG & CO. KGAA puntualizó que las firmas SEAL FOR LIFE INDUSTRIES INTERMEDIATE CO. (EE. UU.), SEAL FOR LIFE GLOBAL DUTCH HOLDING B.V. (Países Bajos) y SFL CANUSA CANADA LTD. (Canadá) no tiene activos en la REPÚBLICA ARGENTINA, sólo ventas directas —canalizadas a través de exportaciones— por un total de DOLARES ESTADOUNIDENSES CINCO MILLONES CIEN MIL (USD 5.100.000) en 2023 y que, en cuanto a la recurrencia de estas ventas, indican que estas han sido uniformes y han oscilado entre DOLARES ESTADOUNIDENSES UN MILLÓN CIEN MIL (USD 1.100.000) en 2021 y DOLARES ESTADOUNIDENSES CINCO MILLONES CIEN MIL (USD 5.100.000) en 2023.

Que en tal contexto, sostuvo que la transacción no produce ningún efecto competitivo en REPÚBLICA ARGENTINA, y aun si se considerase que la transacción produce “efecto competitivo”, la operación encuadraría en la excepción prevista en el Artículo 11, inciso e), de la Ley N° 27.442, dado que la entidad objeto no tiene activos locales que transferir producto de la operación y el monto de la operación está por debajo de las VEINTE O SESENTA MILLONES (20.000.000 o 60.000.000) de unidades móviles, equivalentes para el período 2024 a PESOS DIEZ MIL CIENTO VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS MIL (\$ 10.123.800.000) y PESOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS MIL (\$30.371.400.000) respectivamente.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aclaró que la “ausencia de efectos”, tal como la parte notificante parece entenderlo, no constituye una excepción a la obligación de notificar una operación de concentración económica.

Que, asimismo, aclaró que existe incluso toda una categoría de operaciones de concentración económica —las concentraciones de conglomerado— cuya definición radica precisamente en que no existen relaciones horizontales ni verticales entre las empresas que se integran, y, sin embargo, si se cumplen los presupuestos establecidos en la ley, son operaciones que deben ser notificadas para su autorización.

Que amén de lo anterior, la operación presenta en el país relaciones horizontales en la comercialización de recubrimientos para infraestructuras entre las firmas HENKEL ARGENTINA S.A. y SEAL FOR LIFE —los cuales HENKEL AG & CO. KGAA considera como efectos irrelevantes, aunque reconoce su existencia.

Que con respecto a la excepción de minimis, y dadas ciertas características de la operación notificada, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entendió que su procedencia no era evidente y requiere un análisis matizado.

Que en lo que aquí interesa, el Artículo 11, inciso e), de la Ley N° 27.442 dispone que “[as operaciones de concentración económica previstas en el artículo 7° que requieren notificación de acuerdo a lo previsto en el artículo 9°, cuando el monto de la operación y el valor de los activos situados en la República Argentina que se absorban, adquieran, transfieran o se controlen no superen, cada uno de ellos, respectivamente, la suma equivalente de veinte millones (20.000.000) de unidades móviles ...”.

Que la justificación de esta excepción deriva de la presunción que operaciones de concentración de menor magnitud tienen una probabilidad reducida de alterar desfavorablemente la estructura de un mercado, incluso cuando involucren a una empresa con alta facturación.

Que los requisitos cuantitativos de la excepción son acumulativos; el monto de la operación y el valor de los activos transferidos, de manera concurrente, deben situarse por debajo del umbral en cuestión para que una hipotética operación encuadre en ella —si cualquiera de estos dos conceptos estuviese por encima de ese tope, la excepción resulta improcedente.

Que considerando que la operación se perfeccionó el día 2 de abril de 2024, el valor de las VEINTE MILLONES (20.000.000) de unidades móviles equivale a PESOS DIEZ MIL CIENTO VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS MIL (\$ 10.123.800.000), mientras que SESENTA MILLONES (60.000.000) de unidades móviles equivalen a PESOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS MIL (\$30.371.400.000).

Que la operación notificada es de carácter internacional, y su monto total y el valor total de los activos adquiridos por la firma HENKEL AG & CO. KGAA. supera ampliamente las VEINTE MILLONES (20.000.000) de unidades móviles.

Que, sin embargo, ya que involucra activos y líneas de negocios ubicados fuera del país, sólo impacta en la REPÚBLICA ARGENTINA de manera parcial y, dado que el texto de la norma específicamente hace referencia al monto de la operación y el valor de los activos en Argentina, debe establecerse qué monto asignar a estos conceptos para determinar la procedencia de la excepción.

Que, en los precedentes, “Pfizer/AstraZeneca”, “IBM/RedHat”, y “AdiumPharma/Takeda”, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha desarrollado una simple metodología para estimar la variable en cuestión.

Que esta fórmula estima el monto local de una operación a través de una proporcionalidad entre los ingresos locales y los ingresos totales de la unidad de negocio adquirida.

Que estos valores se utilizan para calcular un coeficiente que se multiplica por el monto global de la adquisición, permitiendo así obtener una aproximación del monto local de una operación.

Que, aplicando esta metodología, y de acuerdo a los datos proporcionados por la propia HENKEL AG & CO. KGAA., el monto local de la transacción se ubica por encima de las VEINTE MILLONES (20.000.000) de unidades móviles, con lo que la operación no encuadra en la excepción de minimis y debe ser notificada.

Que, aunque la firma HENKEL AG & CO. KGAA reconoce la existencia de los precedentes de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, propone utilizar una variante del método conocido como flujos de caja descontado (o DCF, por sus siglas en inglés) para el cálculo del valor local de la transacción, y acompaña una valuación elaborada por el banco de inversión Piper Sandler aplicando esta metodología.

Que teniendo en cuenta los precedentes de la citada Comisión Nacional, no se encuentran razones para apartarse de la metodología aplicada en casos análogos.

Que, en base a las consideraciones expuestas, la operación está alcanzada por la obligación de notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442.

Que la operación tiene efectos en la REPÚBLICA ARGENTINA, producto de la presencia local del grupo adquirente, y de exportaciones hacia el país efectuadas por entidades pertenecientes al grupo adquirente y objeto de la transacción.

Que la firma HENKEL AG & CO. KGAA vende en el país principalmente recubrimientos para infraestructuras mientras que SEAL FOR LIFE vende principalmente recubrimientos para juntas de campo (en particular, manguitos termorretráctiles) y, en menor medida, un recubrimiento para infraestructuras denominado ARO, que consiste en un revestimiento resistente a la abrasión (marca Powercrete).

Que, dadas las actividades detalladas precedentemente, se desprende que la operación de concentración económica bajo análisis presentaría en el país relaciones horizontales en la comercialización de recubrimientos para infraestructuras entre las empresas HENKEL ARGENTINA S.A. y SEAL FOR LIFE.

Que luego de un pormenorizado análisis, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entendió que la definición del mercado relevante de producto puede quedar abierta atento a que no surgen problemas en la definición más estrecha, considerando la comercialización de recubrimientos para infraestructuras, ya que de no haber problemas bajo dicha definición tampoco los habrá bajo una definición más amplia.

Que, en cuanto al mercado geográfico relevante, esta operación se analizará en su dimensión nacional en tanto las fusionadas realizan ventas que abarcan todo el territorio nacional tanto en forma presencial, en el caso de la firma HENKEL ARGENTINA S.A., como por vía de las exportaciones, en el caso de la empresa objeto.

Que, la operación no genera cambios sustantivos en la estructura del mercado en razón del aporte irrelevante del objeto (inferior al UNO POR CIENTO 1% en el trienio considerado), resultando una participación conjunta cercana al SEIS POR CIENTO (6%) en 2023.

Que las empresas involucradas no se superponen a nivel de producto sino solamente a nivel de subsegmento —recubrimientos de infraestructura— dentro del segmento de recubrimientos protectores industriales.

Que, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA descarta la posibilidad de que la operación genere efectos unilaterales que atenten contra la competencia en el mercado analizado en perjuicio del interés económico general.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA no advirtió la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual acompañada por la parte notificante.

Que toda vez que la firma HENKEL AG & CO. KGAA. notificó la operación de concentración económica fuera del plazo establecido en los Artículos 9° y 84 de la Ley N° 27.442, corresponde la aplicación de la multa que estipula el Artículo 55°, inciso. (d), en función de lo establecido por el Artículo 84° de dicha ley.

Que, en efecto, conforme dispone el Artículo 9° del Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018, reglamentario de la Ley N° 27.442, "... los actos indicados en dicho artículo 9° de la Ley N° 27.442, deberán obtener la autorización establecida en el artículo 14 de dicha norma, antes que suceda cualquiera de los siguientes supuestos... En las adquisiciones de propiedad o de cualquier derecho sobre acciones o participaciones de capital o títulos de deuda previo al día en que quedare perfeccionada la adquisición de tales derechos de acuerdo con el convenio o contrato de adquisición...".

Que, por su parte, el Artículo 84 del decreto citado en el considerando inmediato anterior dispone que "El texto del artículo 9°, primer párrafo, de la Ley N° 27.442 que el artículo 84 de la citada norma establece que registrá hasta tanto transcurra UN (1) año desde la puesta en funcionamiento de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA, dispone un plazo de UNA (1) semana para la notificación. El mismo comenzará a correr... c. En las adquisiciones de la propiedad o de cualquier derecho sobre acciones o participaciones, el día en que quedare perfeccionada la adquisición de tales derechos de acuerdo con el convenio o contrato de adquisición. d. En los demás casos, el día en que quedare perfeccionada la operación en cuestión en virtud de las leyes respectivas".

Que, por otro lado, el Artículo 9°, párrafos 10 y 11 de dicho decreto establece que: "En todos los casos previstos en los incisos a), b), c) y d) del artículo 7° de la Ley N° 27.442, la notificación deberá ser realizada por la parte adquirente o la parte fusionante y fusionada, según corresponda, o sus controlantes inmediatos o finales. En los casos previstos en el inciso e) del artículo citado, la notificación deberá ser realizada por la empresa que adquiera influencia sustancial en la estrategia competitiva de una empresa, o sus controlantes inmediatos o finales... En todos los casos, la notificación será facultativa para la parte vendedora. El TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA podrá requerir la participación de la vendedora o cedente, según corresponda, en el trámite de notificación".

Que, respecto de la capacidad económica del infractor, de conformidad con lo establecido en los Artículos 84 y 55, inciso d) de la Ley N° 27.442, se considerará para establecer la multa por notificación tardía, el "... volumen de negocios consolidado a nivel nacional registrado por el grupo económico al que pertenezcan los infractores, durante el último ejercicio económico...".

Que, en el caso aquí analizado, la multa se impone a la firma HENKEL AG & CO. KGAA, que es la empresa obligada a notificar la presente operación de concentración económica.

Que la suma total de ventas de la firma HENKEL ARGENTINA S.A. ascendía a PESOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO (\$ 52.486.320.318) en la REPÚBLICA ARGENTINA en el año 2023.

Que la función disuasoria de la multa a imponer estipula que esta será mayor cuanto mayor sea el plazo de demora y ello implica que, en la medida en que el plazo se prolongue, tal circunstancia será tenida en cuenta al momento de establecer el quantum de la sanción.

Que el cierre de la presente operación tuvo lugar con fecha 2 de abril de 2024 y el formulario F0 fue presentado el día 29 de abril de 2024.

Que, por lo indicado, la firma HENKEL AG & CO. KGAA presenta un retraso en la notificación de la operación analizada que asciende a TRECE (13) días hábiles administrativos.

Que el Artículo 84 de Ley N° 27.442 dispone que, en caso de incumplimiento con el deber de notificar la concreción de una operación de concentración económica dentro del plazo estipulado, se aplicará la multa establecida en el Artículo 55, inciso d), de la misma norma, la cual podrá ascender a "... una suma diaria de hasta un cero coma uno por ciento (0,1%) del volumen de negocios consolidado a nivel nacional registrado por el grupo económico al que pertenezcan los infractores, durante el último ejercicio económico. En caso de no poder aplicarse el criterio precedente, la multa podrá ser de hasta una suma equivalente a setecientos cincuenta mil (750.000) unidades móviles diarios".

Que el volumen total de ventas de la firma HENKEL ARGENTINA S.A. asciende a PESOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO (\$ 52.486.320.318) y el valor de ventas de la firma SEAL FOR LIFE en la REPÚBLICA ARGENTINA, informado por la notificante, asciende a la suma de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 4.226.429.714,75).

Que el volumen total de ventas del grupo comprador y del objeto en 2023 de la operación asciende a PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL TREINTA Y DOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 56.712.750.032,75).

Que el CERO COMA UNO POR CIENTO (0,1%) de esta suma asciende a PESOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON TRES CENTAVOS (\$ 56.712.750,03) y teniendo en cuenta que la unidad móvil a la fecha tiene un valor de PESOS MIL CIENTO DOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (\$ 1.102,28) este CERO COMA UNO POR CIENTO (0,1%) reseñado equivale a CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA (51.450) unidades móviles.

Que en lo que se refiere a la graduación de la multa, el Artículo 56 de la Ley N° 27.442 establece que la autoridad de aplicación deberá considerar la gravedad de la infracción, el daño causado, el tamaño del mercado afectado, la duración de la concentración y la reincidencia o antecedentes del responsable, así como también la capacidad económica, y este mismo artículo dispone que el nivel de colaboración prestado por el infractor podrá ser considerado un atenuante en la graduación de la sanción.

Que así las cosas, en el caso concreto la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entendió que deben considerarse como atenuantes: (i) el hecho que, de acuerdo al análisis efectuado, la operación notificada no viola el Artículo 8° de la Ley N° 27.442; (ii) que la firma HENKEL AG & CO. KGAA se ha presentado espontáneamente a notificar la operación y ha prestado absoluta colaboración en todos los pedidos de información que se les realizó (iii) que no hubo indicios de maniobras para ocultar la operación y evitar la notificación; y (iv) que la firma HENKEL AG & CO. KGAA no tiene antecedentes de otra notificación tardía.

Que en base a las consideraciones efectuadas, la citada Comisión Nacional entendió que corresponde aplicar a la firma HENKEL AG & CO. KGAA, en su carácter de adquirente y de conformidad a lo previsto en el Artículo 55, inciso d), de la Ley N° 27.442, una multa de DOS MIL TRESCIENTAS SESENTA Y SEIS (2.366) unidades móviles por día , equivalente al CUATRO COMA SEIS POR CIENTO (4,6%) del máximo diario posible, que en

total suma —por los TRECE (13) días de retraso— la cantidad de TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO (30.758) unidades móviles, que se encuentra dentro de los parámetros establecidos por el artículo citado.

Que en definitiva la mencionada Comisión Nacional concluyó que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 8° de la Ley N° 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, en consecuencia, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, emitió el Dictamen de fecha 26 de septiembre de 2025, correspondiente a la “CONC. 1972”, en el cual recomendó a la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: (a) Autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición del control exclusivo sobre las firmas SEAL FOR LIFE INDUSTRIES INTERMEDIATE CO. (EE. UU.), SEAL FOR LIFE GLOBAL DUTCH HOLDING B.V. (Países Bajos) y SFL CANUSA CANADA LTD. (Canadá) por parte de afiliadas de la firma HENKEL AG & CO. KGAA, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 14, inciso a), de la Ley N° 27.442 ; b) Imponer a la firma HENKEL AG & CO. KGAA, en su carácter de adquirente, una multa de (30.785 unidades móviles) PESOS TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON VEINTICUATRO CENTAVOS (\$) 33.903.928,24) en virtud de la notificación tardía de la operación de concentración económica analizada en las presentes actuaciones y de conformidad con lo previsto en los Artículos 9°, 84 y 55, inciso d), de la Ley N° 27.442; c) Recomendar a la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO establecer el plazo de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES para que se haga efectiva la sanción desde la notificación de la respectiva resolución, bajo apercibimiento de efectuar la ejecución judicial de la misma, por intermedio de la Dirección General de Asuntos Jurídicos dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PRODUCCIÓN DE LA SECRETARÍA LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ECONOMÍA; d) Hacer saber a la parte notificante que la multa deberá ser abonada a través de la plataforma E-Recauda, emitiendo un Volante de Pago Electrónico a favor de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia - Multas Concentraciones.

Que, mediante el Decreto N°650 de fecha 10 de septiembre de 2025, se asignó al señor Secretario de Coordinación de Producción Pablo Agustín LAVIGNE (D.N.I. N° 30.448.069), el ejercicio de las competencias atribuidas a la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, EMPRENDEDORES Y ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO y a la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, ambas del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en la Ley N.º 27.442, en los Decretos Nros.480 de fecha 23 de mayo de 2018, 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y 650/25.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN

EN EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS DE LA SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre las firmas SEAL FOR LIFE INDUSTRIES INTERMEDIATE CO., SEAL FOR LIFE GLOBAL DUTCH HOLDING B.V. y SFL CANUSA CANADA LTD. por parte de la firma HENKEL AG & CO. KGAA, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 14, inciso a), de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2°.- Impónese a la firma HENKEL AG & CO. KGAA, en su carácter de adquirente, una multa de PESOS TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON VEINTICUATRO CENTAVOS (\$ 33.903.928,24) equivalentes a TREINTA MIL SETECIENTAS CINCUENTA Y OCHO (30.758) unidades móviles, en virtud de la notificación tardía de la operación de concentración económica analizada en las presentes actuaciones y de conformidad con lo previsto en los Artículos 9°, 55, inciso d), y 84 de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 3°.- Establécese el plazo de QUINCE (15) días hábiles para que se haga efectiva la sanción desde la notificación de la respectiva resolución, bajo apercibimiento de efectuar la ejecución judicial de la misma, por intermedio de la Dirección General de Asuntos Jurídicos dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PRODUCCIÓN DE LA SECRETARÍA LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

ARTÍCULO 4°.- Hácese saber a la parte notificante que la multa deberá ser abonada a través de la plataforma ERecauda, emitiendo un Volante de Pago Electrónico a favor de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia - Multas Concentraciones.

ARTÍCULO 5°.- Autorízase a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, a publicar el Dictamen de fecha 26 de septiembre de 2025, correspondiente a la CONC. 1972 identificado como IF-2025-107429670-APN-CNDC#MEC, en la página web oficial del organismo.

ARTÍCULO 6°.- Notifíquese a las partes interesadas de la presente medida.

ARTÍCULO 7°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by LAVIGNE Pablo Agustín
Date: 2025.10.13 11:01:28 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Pablo Agustin Lavigne
A cargo de la firma del Despacho
Secretaría de Industria y Comercio
Ministerio de Economía

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.10.13 11:01:55 -03:00



A LA SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo expediente EX-2024-43063495- -APN-DR#CNDC, caratulado "HENKEL AG & CO. KGAA S/ NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY 27.442 (CONC.1972)".

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación de concentración económica notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre SEAL FOR LIFE INDUSTRIES INTERMEDIATE CO. (EE. UU.), SEAL FOR LIFE GLOBAL DUTCH HOLDING B.V. (Países Bajos) y SFL CANUSA CANADA LTD. (Canadá) (en conjunto, "SEAL FOR LIFE") por parte de HENKEL AG & CO. KGAA ("HENKEL").
2. La operación fue instrumentada a través de un *Contrato de Compraventa de Acciones*.
3. HENKEL se dedica a la fabricación y venta de detergentes para la ropa, productos de limpieza del hogar, productos para el cuidado del cuerpo y el cabello, así como adhesivos, recubrimientos y selladores.
4. HENKEL, además de realizar exportaciones hacia la Argentina, cuenta con una subsidiaria local —HENKEL ARGENTINA S.A. ("HENKEL ARG")— que comercializa productos de las unidades de negocio *Henkel Adhesive Technology*¹ y *Henkel Consumer Brands*.²
5. SEAL FOR LIFE se dedica a la fabricación y venta de múltiples tecnologías de revestimiento, enfocadas en la prevención de la corrosión, protección contra el fuego y la temperatura, tecnología de protección catódica para activos de infraestructura, productos para pisos y productos de logística de tuberías. Participa en el mercado local exclusivamente a través de exportaciones.
6. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 2 de abril de 2024, y su notificación a esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (CNDC) se realizó el 29 de abril de 2024.

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

7. El 29 de abril de 2024, HENKEL notificó la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0.
8. La notificación presenta una demora de TRECE (13) días hábiles.
9. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. c), de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia.

¹ Unidad de negocio que comercializa productos de adhesivos, selladores y tratamiento de superficies para varios sectores industriales, con marcas como *Loctite*, *Teroson*, *Bonderite*, *Technomelt* y *Aquence*.

² Unidad de negocio que comercializa cosméticos capilares profesionales con marcas como *Schwarzkopf Professional*, *Tec Italy* y *Authentic Beauty Concept*. A nivel mundial, *Henkel Consumer Brands* también incluye marcas de cuidado del hogar y lavandería como *Persil* o *Purex*, a pesar de que HENKEL ARG no las vende en Argentina.

10. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera el umbral de CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles establecido en el artículo 9° de la Ley 27.442 —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES (AR\$ 50.619.000.000,00)—, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.³
11. El 14 de mayo de 2024 —y tras analizar la presentación efectuada—, esta CNDC consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a la parte notificante que el plazo previsto en el artículo 14 de la Ley 27.442 no comenzaría a correr hasta tanto no diera cumplimiento a lo solicitado.
12. Del análisis efectuado surge que la operación notificada encuadra en el inc. (c) del artículo 3° del ANEXO I de la Disposición CNDC 62/2023 (publicada en el B.O. 28/08/2023) —concentraciones horizontales, si la participación de mercado conjunta en cada uno de los mercados relevantes afectados por la transacción notificada resulta inferior al VEINTE POR CIENTO (20%)— y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4 de la misma disposición, por lo que califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (“PROSUM”).
13. Sin perjuicio de que objetivamente se trata de un PROSUM, atento a que la notificación fue realizada con demora, y ello determina la imposición de una multa (que excede las facultades de esta CNDC), es que se emite este Dictamen a fin de ser elevado a la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, que cuenta con las facultades para imponer la sanción propiciada.
14. El 3 de septiembre de 2025, la parte notificante dio respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0 acompañado.
15. El plazo estipulado en el artículo 14 de la Ley 27.442 comenzó a correr el día hábil posterior al 3 de septiembre de 2025.

III PROCEDENCIA DE LA NOTIFICACIÓN

III.1. Las distintas tesis de HENKEL

16. En su presentación inicial, HENKEL sostiene que la transacción no se encuentra alcanzada por la obligación de notificación prevista en el artículo 9° de la Ley 27.442.
17. HENKEL puntualiza que SEAL FOR LIFE no tiene activos en Argentina, sólo ventas directas —canalizadas a través de exportaciones— por un total de USD 5.100.000,00 en 2023. En cuanto a la recurrencia de estas ventas, indican que estas han sido uniformes y han oscilado entre USD 1.100.000 en 2021 y USD 5.100.000 en 2023.
18. En este contexto, HENKEL deriva que la transacción no produce ningún efecto competitivo en Argentina, manifestando que “[l]a Transacción no implica ninguna relación horizontal o vertical entre

³ La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web”. El 23 de enero de 2024, la Secretaría de Comercio dictó la Resolución SC 48/2024, que estableció el valor de la unidad móvil en PESOS QUINIENTOS SEIS CON DIECINUEVE CENTAVOS (AR\$ 506,19).

ninguna de las empresas afectadas, excepto por una superposición horizontal menor en el mercado de recubrimientos de infraestructura, donde SEAL FOR LIFE solo vendió en Argentina productos por un monto de USD 16.837 en 2023”.

19. En sentido similar, y aun si se considerase que la transacción produce “efecto competitivo”, la operación encuadraría en la excepción prevista en el artículo 11, inc. e), de la Ley 27.442, dado que la entidad objeto no tiene activos locales que transferir producto de la operación y el monto de la operación está por debajo de las 20 o 60 millones de unidades móviles, equivalentes para el período 2024 a AR\$ 10.123.800.000,00⁴ y AR\$ 30.371.400.00,00,⁵ respectivamente.
20. Para respaldar su afirmación de que la porción local del monto de la operación se encuentra por debajo del umbral establecido en la excepción reseñada, acompaña un informe de valuación elaborado por el banco de inversión Piper Sandler.

III.2. La operación esta alcanzada por la obligación de notificación

III.2.1. Sobre la ausencia de efectos

21. Es necesario aclarar que la “ausencia de efectos” —como la parte notificante parece entenderlo— no constituye una excepción a la obligación de notificar una operación de concentración económica.
22. Existe incluso toda una categoría de operaciones de concentración económica —las concentraciones de conglomerado— cuya definición radica precisamente en que no existen relaciones horizontales ni verticales entre las empresas que se integran, y sin embargo, si se cumplen los presupuestos establecidos en la ley, son operaciones que deben ser notificadas para su autorización.
23. Amén de lo anterior, la operación presenta en el país relaciones horizontales en la comercialización de recubrimientos para infraestructuras entre HENKEL ARG y SEAL FOR LIFE —los cuales se analizan en detalle en la sección IV del presente dictamen. HENKEL considera estos efectos irrelevantes; no obstante, reconoce su existencia.

III.2.2. Sobre la aplicación de la excepción *de minimis*

24. Con respecto a la excepción *de minimis*, y dadas ciertas características de la operación notificada, su procedencia no es evidente y requiere un análisis matizado.
25. En lo que interesa, el artículo 11, inc. e), de la Ley 27.442 dispone que “[l]as operaciones de concentración económica previstas en el artículo 7° que requieren notificación de acuerdo a lo previsto en el artículo 9°, **cuando el monto de la operación y el valor de los activos situados en la República Argentina que se absorban, adquieran, transfieran o se controlen no superen, cada uno de ellos, respectivamente, la suma equivalente de veinte millones (20.000.000) de unidades móviles ...**” (el destacado es nuestro).
26. La justificación de esta excepción deriva de la presunción que operaciones de concentración de menor magnitud tienen una probabilidad reducida de alterar desfavorablemente la estructura de un mercado, incluso cuando involucren a una empresa con alta facturación.
27. Con esa lógica, la norma dispone que resulta innecesario someterlas al trámite de notificación y autorización obligatorio cuando el *monto de la operación* y el *valor de los activos transferidos* (estos dos

⁴ PESOS DIEZ MIL CIENTO VEINTTRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL.

⁵ PESOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS MIL.

conceptos son los que intentan capturar la importancia económica de la operación) no superen las 20.000.000 de unidades móviles.⁶

28. Los requisitos cuantitativos de la excepción son acumulativos; el monto de la operación y el valor de los activos transferidos, de manera *concurrente*, deben situarse por debajo del umbral en cuestión para que una hipotética operación encuadre en ella —si cualquiera de estos dos conceptos estuviese por encima de ese tope, la excepción resulta improcedente.
29. Considerando que la operación se perfeccionó el 2 de abril de 2024,⁷ el valor de las 20.000.000 de unidades móviles equivale a AR\$ 10.123.800.000,00,⁸ mientras que 60.000.000 de unidades móviles equivalen a AR\$ 30.371.400.000.⁹
30. Ahora bien, la operación notificada es de carácter internacional, y su monto total y el valor total de los activos adquiridos por HENKEL supera ampliamente las 20.000.000 de unidades móviles.
31. Sin embargo, ya que involucra activos y líneas de negocios ubicados fuera del país, sólo impacta en la Argentina de manera parcial y, dado que el texto de la norma específicamente hace referencia al monto de la operación y el valor de los activos *en Argentina*, debe establecerse qué monto asignar a estos conceptos para determinar la procedencia de la excepción.
32. En distintos precedentes, entre ellos *Pfizer/AstraZeneca*,¹⁰ *IBM/RedHat*,¹¹ y *AdiumPharma/Takeda*,¹² la CNDC ha desarrollado una simple metodología para estimar la variable en cuestión. Esta metodología, basada en parámetros objetivos, auditables y fácilmente obtenibles, se articula mediante una fórmula diseñada para estimar el monto local de la operación, presentada a continuación.

$$\text{monto local de la operación} \approx \frac{\text{ingresos locales generados por la unidad de negocio adquirida}}{\text{ingresos globales generados por la unidad de negocio adquirida}} \times \text{monto global de la adquisición}$$

33. Esta fórmula estima el monto local de una operación a través de una proporcionalidad entre los ingresos locales y los ingresos totales de la unidad de negocio adquirida. Estos valores se utilizan para calcular un coeficiente que se multiplica por el monto global de la adquisición, permitiendo así obtener una aproximación del monto local de una operación.

⁶ La norma también procura evitar que un participante del mercado construya *en fases* una posición significativa en algún mercado a través de operaciones relativamente pequeñas, estructurando deliberadamente las adquisiciones de manera que estas se ubiquen siempre por debajo del tope 20.000.000 de unidades móviles. Es por eso que se estipula que la excepción será inaplicable si se hubieren hecho operaciones en los 12 meses anteriores que superen las 20.000.000 de unidades móviles, o que en los 36 meses anteriores superen las 60.000.000 de unidades móviles.

⁷ El 23 de enero de 2024, la entonces Secretaría de Comercio dictó la Resolución SC 48/2024, que estableció el valor de la unidad móvil en PESOS QUINIENTOS SEIS CON DIECINUEVE CENTAVOS (AR\$ 506,19).

⁸ PESOS DIEZ MIL CIENTO VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL.

⁹ PESOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS MIL.

¹⁰ Ver OPI 284 (disponible en <https://cndc.produccion.gob.ar/sites/default/files/cndcfiles/opi%20284.pdf>)

¹¹ Ver OPI 331 (disponible en <https://cndc.produccion.gob.ar/sites/default/files/cndcfiles/Opi.%20331%20-%202020.pdf>)

¹² Ver OPI 342 (disponible http://cndc.produccion.gob.ar/sites/default/files/cndcfiles/opi342dictsujeta_merged.pdf)

34. Aplicando esta metodología, y de acuerdo a los datos proporcionados por la propia HENKEL, el monto local de la transacción se ubica por encima de las 20.000.000 de unidades móviles, con lo que la operación no encuadra en la excepción *de minimis* y debe ser notificada.
35. Aunque HENKEL reconoce la existencia de los precedentes mencionados, propone utilizar una variante del método conocido como *flujos de caja descontado* (o DCF, por sus siglas en inglés) para el cálculo del valor local de la transacción, y acompaña una valuación elaborada por el banco de inversión Piper Sandler aplicando esta metodología.
36. En términos muy simplificados, la valuación por DCF se basa en *proyectar* los flujos de caja futuros de la empresa y *descontarlos* al presente utilizando una tasa de descuento que, se supone, refleja el riesgo asociado con esos flujos. Un ejercicio de valuación suele también adicionar un *valor terminal* a la empresa objeto de la valuación.
37. Teniendo en cuenta los precedentes mencionados, esta CNDC no encuentra razones para apartarse de la metodología aplicada en casos análogos.
38. En esa línea, aunque no tiene observaciones puntuales al informe proporcionado por HENKEL, la valuación por DCF necesariamente recurre a supuestos y conjeturas seleccionados con un grado considerable de subjetividad —el ejemplo obvio es la magnitud de la tasa de descuento aplicada.
39. En un análisis *ex ante* de la cuestión planteada, admitir esta posibilidad sentaría un precedente problemático, ya que puede incentivar un comportamiento estratégico por parte de empresas potencialmente alcanzadas por la obligación de notificar una concentración económica, a fin de evitar la notificación o justificar su omisión. En una línea argumental similar, incluso asumiendo que las empresas involucradas actúen de buena fe, el costo de administrar la regla —tanto para el organismo como para los administrados— sería, en opinión de esta CNDC, innecesariamente alto.
40. En base a las consideraciones expuestas, esta CNDC considera que la operación está alcanzada por la obligación de notificación prevista en el artículo 9º de la Ley 27.442.

IV EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN NOTIFICADA

IV.1. Naturaleza de la operación

41. La presente operación consiste en la adquisición del control exclusivo sobre SEAL FOR LIFE por parte de HENKEL.
42. La operación tiene efectos en Argentina, producto de la presencia local del grupo adquirente, y de exportaciones hacia el país efectuadas por entidades pertenecientes al grupo adquirente y objeto de la transacción.
43. A continuación, se presentan cada una de las empresas afectadas en Argentina más un resumen de las actividades por ellas realizadas:

Tabla 1 | Actividades de las empresas afectadas en la República Argentina

Empresas	Actividad Económica
Grupo adquirente ¹³	
HENKEL ARG	Dentro de la rama conocida como “Tecnologías Adhesivas”, opera en los segmentos de adhesivos, selladores y tratamientos de superficie para diversos sectores industriales (marcas <i>Loctite</i>, <i>Teroson</i>, <i>Bonderite</i>, <i>Technomelt</i>, <i>Aquence</i>). En particular, vende recubrimientos para infraestructuras, productos para pisos, productos para refuerzo estructural, otras pinturas y recubrimientos y adhesivos de poliamida termofusibles. A su vez, comercializa cosméticos capilares profesionales (marcas <i>Schwarzkopf Professional</i>, <i>Tec Italy</i>, <i>Authentic Beauty Concept</i>). Tiene en el país una planta industrial en Chivilcoy (prov. de Buenos Aires), y una <i>Academia de Cosméticos Capilares Profesionales</i> en C.A.B.A.
HENKEL LTDA. BRASIL (BRASIL)	Elabora tecnologías dirigidas al sector industrial (adhesivos, selladores y soluciones para el tratamiento de superficies). También produce cosméticos capilares (marcas <i>Cascola</i> y <i>Schwarzkopf Professional</i>, entre otras). Realiza ventas directas a HENKEL ARG de adhesivos para envases (poliuretanos, adhesivos a base de agua, adhesivos termofusibles, lubricantes y dispersiones).
HENKEL CHILE LTDA. (CHILE)	Opera en el segmento conocido globalmente como “Tecnologías Adhesivas” (marcas <i>Agorex</i>, <i>Pritt</i>, <i>Loctite</i>). Realiza ventas directas a HENKEL ARG de adhesivos de consumo, es decir, de pegamentos para papelería, líquidos o en barra (adhesivos de cianoacrilato, especialidades).
Objeto	
SEAL FOR LIFE INDUSTRIES US LLC (EE.UU.)	Fabrica productos de sellado y prevención de la corrosión. Ofrece productos de tecnología autoadhesiva, viscoelástica, cintas, mangas termocontraíbles y ánodos poliméricos. Exporta al país recubrimientos para infraestructuras.
SEAL FOR LIFE CANUSA LLC (CANADÁ)	Desarrolla y fabrica recubrimientos de tuberías especializados para el sellado y protección contra la corrosión de las uniones de tuberías y otros sustratos. Exporta al país recubrimientos de juntas de campo.
SFL CANUSA INTERNATIONAL BV (PAÍSES BAJOS)	Fabrica tubos de acero, tuberías, secciones huecas y accesorios para dichos tubos. Exporta al país recubrimientos de juntas de campo.

¹³ Otras entidades del grupo, situadas en EE.UU., Europa y Asia-Pacífico, realizaron exportaciones marginales al país durante el trienio 2021-2023 (la sumatoria de dichas exportaciones no superó el millón y medio de dólares estadounidenses en 2023). Ninguno de los productos provenientes de esas empresas se relaciona con recubrimientos para infraestructuras.

STOPAQ BV (PAÍSES
BAJOS)

Elabora un recubrimiento basado en poliisobutileno (PIB), que imita el comportamiento natural de la savia de los árboles, con propiedades de autocuración (el recubrimiento forma una capa impermeable al oxígeno, el agua y la corrosión influenciada por la microbiología, protegiendo materiales corrosivos como el acero. Esto lleva a una adhesión permanente a la superficie, una vida útil prolongada del recubrimiento y protección de activos). Exporta al país recubrimientos de juntas de campo.

Fuente: CNDC en base a información aportada por la parte notificante en el expediente.

44. En resumen, HENKEL vende en el país principalmente recubrimientos para infraestructuras mientras que SEAL FOR LIFE vende principalmente recubrimientos para juntas de campo (en particular, manguitos termorretráctiles) y, en menor medida, un recubrimiento para infraestructuras denominado ARO, que consiste en un revestimiento resistente a la abrasión (marca *Powercrete*).
45. Dadas las actividades detalladas precedentemente, se desprende que la operación de concentración económica bajo análisis presentaría en el país relaciones horizontales en la comercialización de recubrimientos para infraestructuras entre las empresas HENKEL ARG y SEAL FOR LIFE.

IV.2. Efectos económicos de la operación notificada

IV.2.1. Definición del mercado relevante

IV.2.1.1. Recubrimientos para infraestructuras

46. Un revestimiento es un recubrimiento aplicado a una superficie o a un objeto, usualmente referido como el sustrato. Los revestimientos para productos industriales son aplicados para mejorar las propiedades de las superficies del sustrato, tales como la apariencia, adhesión, humectabilidad, resistencia a la corrosión, al uso y a rajaduras.
47. Dichos recubrimientos son cualquier capa o material protector aplicado a las superficies de componentes críticos de infraestructuras como tuberías, depósitos, puentes, instalaciones industriales y equipos.
48. Proporcionan una barrera duradera y eficaz contra la corrosión, la abrasión y los factores medioambientales, y sirven para prolongar la vida útil de las infraestructuras, reducir costos de mantenimiento y mejorar la seguridad (estos recubrimientos deben distinguirse de los recubrimientos decorativos/arquitectónicos).¹⁴

¹⁴ Dictamen CNDC 22069435 correspondiente al Expte. EX-2018-04586697-APN-CME#MP caratulado como “CONC. 1577 – DISAL S.A., CROMOLOGY SAS Y CROMOLOGY SL S/NOTIFICACIÓN ART. 8° LEY 25.156”, aprobado por Resolución de la Secretaría de Comercio N.º 325 de fecha 28 de mayo de 2018 (párrafo 7). Dictamen CNDC 26209003 correspondiente al Expte. N.º S01:0571879/2016 caratulado como “AKZO NOBEL N.V. Y BASF SE S/NOTIFICACIÓN ART. 8° LEY 25.156 (Conc. 1407)”, aprobado por Resolución de la Secretaría de Comercio N.º 355 de fecha 13 de junio de 2018 (párrafo 44). Dictamen CNDC N.º 139 correspondiente al Expte. N.º S01:0203198/2017 caratulado como “THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, VIKING MERGER SUB, INC Y THE VALSPAR CORPORATION S/NOTIFICACIÓN ART. 8° LEY 25.156 (Conc. 1467)”, aprobado por Resolución de la Secretaría de Comercio N.º 647 de fecha 25 de agosto de 2017 (párrafo 9).

49. De acuerdo con jurisprudencia de esta CNDC¹⁵, basada en precedentes extranjeros relativos al mercado de revestimientos industriales¹⁶, los revestimientos industriales se pueden dividir en los siguientes mercados según su área de aplicación: i) revestimientos decorativos, ii) repintura automotriz, iii) revestimientos aeroespaciales, iv) revestimientos marinos, v) revestimientos protectores, vi) revestimientos de yates, vii) acabados de madera, viii) revestimientos de bobinas, ix) revestimientos en polvo, x) revestimientos de embalajes, xi) revestimientos de automotores OEM y xii) otros revestimientos industriales.
50. A su vez, el segmento de “otros revestimientos industriales” incluye los revestimientos más básicos en términos de tecnología y funcionalidades (durabilidad, resistencia a las manchas y corrosión), las cuales no requieren de una tecnología específica o *know-how*. De hecho, dentro de “otros revestimientos industriales” se distinguen los revestimientos para el transporte comercial¹⁷ y los revestimientos para la industria en general.¹⁸ Incluso, en otros casos¹⁹, esta CNDC dividió el mercado de recubrimientos industriales en varios submercados, tales como los decorativos, industriales y automotrices, afirmando que “... cada uno de los segmentos podrían ser considerados mercados en sí mismos”.
51. En el caso que nos ocupa, los recubrimientos protectores industriales, dentro de los recubrimientos para la industria en general, fueron definidos por esta CNDC como recubrimientos industriales de alta resistencia para su aplicación en acero estructural, hormigón y otros sustratos industriales, principalmente para permitir que estos materiales resistan la corrosión, las influencias químicas y el calor.²⁰
52. Los recubrimientos protectores industriales se suministran para su aplicación a grandes activos en una amplia variedad de industrias, desde la de generación de energía, petróleo y gas, minera

¹⁵ Dictamen CNDC 26209003 correspondiente al Expte. N.º S01:0571879/2016 caratulado como “AKZO NOBEL N.V. Y BASF SE S/NOTIFICACIÓN ART. 8º LEY 25.156 (Conc. 1407)”, aprobado por Resolución de la Secretaría de Comercio N.º 355 de fecha 13 de junio de 2018.

¹⁶ Caso de la Unión Europea N.º M.1182 – AkzoNobel/Courtaulds (30 de junio de 1998) y Caso N.º M.4853 – PPG/SigmaKalon (10 de diciembre de 2007).

¹⁷ Son recubrimientos industriales básicos utilizados para colectivos, camiones, remolques y trenes.

¹⁸ Son una categoría residual de revestimientos que tienen en común que se fabrican utilizando sólo tecnología básica y son adecuados para numerosas aplicaciones. Se utilizan en equipamientos para agricultura (tractores), equipamientos para la construcción (grúas), equipos de movimiento de tierras (excavadoras), construcción (edificaciones), equipamiento eléctrico, contenedores de basura, electrodomésticos, maquinaria industrial, iluminación, instrumentos musicales, muebles sintéticos y accesorios, señales de tránsito, artículos deportivos, entre otros.

¹⁹ Dictamen CNDC 22069435 correspondiente al Expte. EX-2018-04586697-APN-CME#MP caratulado como “CONC. 1577 – DISAL S.A., CROMOLOGY SAS Y CROMOLOGY SL S/NOTIFICACIÓN ART. 8º LEY 25.156”, aprobado por Resolución de la Secretaría de Comercio N.º 325 de fecha 28 de mayo de 2018.

²⁰ Dictamen CNDC 22069435 correspondiente al Expte. EX-2018-04586697-APN-CME#MP caratulado como “CONC. 1577 – DISAL S.A., CROMOLOGY SAS Y CROMOLOGY SL S/NOTIFICACIÓN ART. 8º LEY 25.156”, aprobado por Resolución de la Secretaría de Comercio N.º 325 de fecha 28 de mayo de 2018. Dictamen CNDC 26209003 correspondiente al Expte. N.º S01:0571879/2016 caratulado como “AKZO NOBEL N.V. Y BASF SE S/NOTIFICACIÓN ART. 8º LEY 25.156 (Conc. 1407)”, aprobado por Resolución de la Secretaría de Comercio N.º 355 de fecha 13 de junio de 2018. Dictamen CNDC N.º 139 correspondiente al Expte. N.º S01:0203198/2017 caratulado como “THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, VIKING MERGER SUB, INC Y THE VALSPAR CORPORATION S/NOTIFICACIÓN ART. 8º LEY 25.156 (Conc. 1467)”, aprobado por Resolución de la Secretaría de Comercio N.º 647 de fecha 25 de agosto de 2017.

e infraestructuras, hasta aeropuertos y estadios.²¹ Los revestimientos protectores industriales deben distinguirse de los productos de refuerzo estructural con función reparadora.

53. La parte notificante, en consonancia con la jurisprudencia de esta CNDC, informó que dentro de los revestimientos de la industria en general se hallan los revestimientos de infraestructuras, donde se ubican los productos involucrados.²²
54. Además, señaló que el mercado de productos de recubrimientos protectores industriales puede subdividirse en los siguientes subsegmentos, en base a su finalidad y funcionalidad: i) recubrimientos para juntas de campo²³; y ii) (otros) recubrimientos para infraestructuras.²⁴
55. De todos modos, en el caso de marras, esta CNDC entiende que la definición del mercado relevante de producto puede quedar abierta atento a que no surgen problemas en la definición más estrecha, considerando la comercialización de recubrimientos para infraestructuras, ya que de no haber problemas bajo dicha definición tampoco los habrá bajo una definición más amplia.
56. En cuanto al mercado geográfico relevante, esta operación se analizará en su dimensión nacional en tanto las fusionadas realizan ventas que abarcan todo el territorio nacional tanto en forma presencial, en el caso de HENKEL ARG, como por vía de las exportaciones, en el caso de la empresa objeto.

IV.2.2. Análisis de los efectos horizontales

57. La siguiente tabla muestra las participaciones de mercado que surgen de la comercialización (en valor) de recubrimientos para infraestructuras a nivel nacional:

Tabla 2 | Participaciones de las empresas involucradas en las ventas de recubrimientos para infraestructuras (en millones de USD) en Argentina, 2021-2023

Empresa	Participaciones (en %)		
	2021	2022	2023
HENKEL ARG	1,94	4,32	5,75
SFL INDUSTRIES US	0,10	0,13	0,06
PART. CONJUNTA	2,05	4,45	5,81

²¹ Comisión Europea Caso M.8020 – SHERWIN WILLIAMS/VALSPAR (2016), párr. 54-55; Comisión Europea Caso M.8004 – AKZONOBEL/BASF INDUSTRIAL COATING BUSINESS (2016), párr. 57.

²² La parte notificante informó que los recubrimientos para infraestructuras son un subsegmento de los recubrimientos protectores industriales que, a su vez, son un subsegmento del mercado más amplio de recubrimientos industriales (en general). Incluso, afirmó que los recubrimientos de la industria en general forman parte de un mercado más amplio de pinturas y recubrimientos.

²³ Se trata de una capa protectora que se aplica a la superficie externa de una tubería en el lugar donde se unen las dos secciones de la tubería (soldadura de juntas de campo). Las regulaciones y necesidades funcionales exigen que todas las soldaduras de las uniones estén protegidas por un recubrimiento de junta de campo. El principal objetivo de los recubrimientos de juntas de campo es evitar la corrosión y garantizar la integridad y longevidad del sistema de tuberías, especialmente en las zonas vulnerables afectadas durante el proceso de soldadura. Sólo se utilizan para esta aplicación concreta y sus tecnologías se desarrollan para proporcionar protección para su propósito particular.

²⁴ Cabe señalar que esta CNDC nunca definió a los recubrimientos para infraestructuras como un subsegmento de los recubrimientos protectores industriales.

OTROS	97,95	95,55	94,19
TOTAL (en mill. USD)	28,80	30,10	31,50

Fuente: CNDC sobre la base de información provista por la parte notificante.

58. Según se desprende de la tabla anterior, la operación no genera cambios sustantivos en la estructura del mercado en razón del aporte irrelevante de la objeto (inferior al 1% en el trienio considerado), resultando una participación conjunta cercana al 6% en 2023.
59. Resulta importante destacar que las empresas involucradas no se superponen a nivel de producto sino solamente a nivel de subsegmento —recubrimientos de infraestructura— dentro del segmento de recubrimientos protectores industriales.
60. Ello, en razón de que, mientras que HENKEL ARG comercializa en el país un tipo de recubrimiento de infraestructura denominado recubrimiento de apoyo de trituradora²⁵, del lado de la empresa objeto se comercializa un recubrimiento resistente a la abrasión (“ARO”) que se considera un tipo de recubrimiento para infraestructuras.²⁶
61. Aunque forman parte del segmento general de recubrimientos de infraestructuras, estos dos grupos de productos no compiten directamente a pesar de su función protectora común.
62. Por lo antedicho, se descarta la posibilidad de que la operación bajo análisis genere efectos unilaterales que atenten contra la competencia en el mercado analizado en perjuicio del interés económico general.

IV.3. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

63. Esta CNDC no advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual acompañada por la parte notificante.

V MULTA POR NOTIFICACIÓN TARDÍA

V.1. Consideraciones y análisis sobre la notificación tardía

64. Como ya fue señalado previamente, HENKEL notificó la operación de concentración económica fuera del plazo establecido en los artículos 9° y 84 de la Ley 27.442, lo que amerita la aplicación de la multa que estipula el artículo 55°, inc. (d), en función de lo establecido por el artículo 84° de la misma ley.
65. En efecto, conforme dispone el artículo 9° del Decreto PEN 480/18, reglamentario de la Ley 27.442, “... los actos indicados en dicho artículo 9° de la Ley N° 27.442, deberán obtener la autorización establecida en el artículo 14 de dicha norma, antes que suceda cualquiera de los siguientes supuestos... En las adquisiciones de propiedad o de cualquier derecho sobre acciones o participaciones de capital o títulos de deuda

²⁵ Consiste en un sistema epoxi de dos componentes para el metal de desgaste de apoyo en trituradoras giratorias y de cono.

²⁶ Se trata de un grupo de productos, dentro de los recubrimientos de infraestructuras, que protegen las tuberías durante las perforaciones horizontales, la construcción de tuberías sin zanjas y las perforaciones de empuje. Al perforar y empujar una tubería bajo tierra, para evitar la abrasión de la superficie de la tubería (que podría dañar la superficie del metal y provocar corrosión), se aplica una tecnología ARO sobre el recubrimiento de la tubería. La abrasión se produce entonces sobre la capa de ARO, y no sobre el recubrimiento de la tubería. El ARO que vende el grupo objeto en Argentina, bajo la marca *Powercrete*, es un hormigón polimérico que se adhiere químicamente al epoxi de unión por fusión.

previo al día en que quedare perfeccionada la adquisición de tales derechos de acuerdo con el convenio o contrato de adquisición...”.

66. Por su parte, el artículo 84 del decreto citado dispone que *“El texto del artículo 9º, primer párrafo, de la Ley N° 27.442 que el artículo 84 de la citada norma establece que regirá hasta tanto transcurra UN (1) año desde la puesta en funcionamiento de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA, dispone un plazo de UNA (1) semana para la notificación. El mismo comenzará a correr... c. En las adquisiciones de la propiedad o de cualquier derecho sobre acciones o participaciones, el día en que quedare perfeccionada la adquisición de tales derechos de acuerdo con el convenio o contrato de adquisición. d. En los demás casos, el día en que quedare perfeccionada la operación en cuestión en virtud de las leyes respectivas”.*
67. Por otro lado, el artículo 9º, párrafos 10 y 11 del mismo decreto establece que: *“En todos los casos previstos en los incisos a), b), c) y d) del artículo 7º de la Ley N° 27.442, la notificación deberá ser realizada por la parte adquirente o la parte fusionante y fusionada, según corresponda, o sus controlantes inmediatos o finales. En los casos previstos en el inciso e) del artículo citado, la notificación deberá ser realizada por la empresa que adquiriera influencia sustancial en la estrategia competitiva de una empresa, o sus controlantes inmediatos o finales... En todos los casos, la notificación será facultativa para la parte vendedora. El TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA podrá requerir la participación de la vendedora o cedente, según corresponda, en el trámite de notificación”.*

V.2. La capacidad económica del infractor

68. De conformidad con lo establecido en el artículo 84 y 55, inc. (d) de la Ley 27.442, se considerará para establecer la multa que aquí se recomienda el *“... volumen de negocios consolidado a nivel nacional registrado por el grupo económico al que pertenezcan los infractores, durante el último ejercicio económico...”.*
69. En el caso que se analiza, la multa se impone a HENKEL, la empresa obligada a notificar la presente operación de concentración económica.
70. La suma total de ventas de HENKEL ARG ascendía a AR\$ 52.486.320.318,00²⁷ en Argentina en el año 2023.²⁸

V.3. Plazo en la demora

71. La función disuasoria de la multa a imponer estipula que esta será mayor cuanto mayor sea el plazo de demora. Ello implica que, en la medida en que el plazo se prolongue, tal circunstancia será tomada en cuenta al momento de establecer el quantum de la sanción.
72. El cierre de la presente operación tuvo lugar el 2 de abril de 2024 y el formulario F0 fue presentado el 29 de abril de 2024.
73. Por lo indicado, HENKEL presenta un retraso en la notificación de la operación analizada que asciende a TRECE (13) días hábiles administrativos —lapso que transcurrió entre el 10 y el 26 de abril de 2024, ambos inclusive.

V.4. Monto de la multa

74. El artículo 84 de Ley 27.442 dispone que, en caso de incumplimiento con el deber de notificar la concreción de una operación de concentración económica dentro del plazo estipulado, se

²⁷ PESOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO.

²⁸ Balance y Memoria de HENKEL ARGENTINA S.A. correspondiente al ejercicio finalizado en 2023 y agregado al IF-2025-11848922-APN-DTD#JGM en el orden 309.

aplicará la multa establecida en el artículo 55, inc. (d), de la misma norma, la cual podrá ascender a “... una suma diaria de hasta un cero coma uno por ciento (0,1%) del volumen de negocios consolidado a nivel nacional registrado por el grupo económico al que pertenezcan los infractores, durante el último ejercicio económico. En caso de no poder aplicarse el criterio precedente, la multa podrá ser de hasta una suma equivalente a setecientos cincuenta mil (750.000) unidades móviles diarios”.

75. El volumen total de ventas de HENKEL ARG asciende a AR\$ 52.486.320.318.²⁹ El valor de ventas de SEAL FOR LIFE en Argentina, informado por la notificante, asciende a la suma de AR\$ 4.226.429.714,75.³⁰
76. El volumen total de ventas del grupo comprador y del objeto en 2023 de la operación asciende a AR\$ 56.712.750.032,75.³¹
77. El 0,1% de esta suma asciende a AR\$ 56.712.750,03.³² Teniendo en cuenta que la unidad móvil a la fecha de emisión de este dictamen tiene un valor de AR\$ 1.102,28, este 0,1% reseñado equivale a 51.450 unidades móviles.³³
78. En lo que se refiere a la graduación de la multa, el artículo 56 de la Ley 27.442 establece que la autoridad de aplicación deberá considerar la gravedad de la infracción, el daño causado, el tamaño del mercado afectado, la duración de la concentración y la reincidencia o antecedentes del responsable, así como también la capacidad económica. Este mismo artículo dispone que el nivel de colaboración prestado por el infractor podrá ser considerado un atenuante en la graduación de la sanción.
79. Asimismo, el artículo 56 del decreto reglamentario estipula que: “La imposición de la multa se realizará por Resolución fundada del TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, identificando a las personas humanas o jurídicas involucradas en los actos prohibidos en los Capítulos I y II y en el artículo 8° del Capítulo III de la Ley N.º 27.442 y, conforme lo dispuesto en el artículo 55 de dicha Ley, será expresada en unidades móviles y será fehacientemente notificada a las partes”.
80. Así las cosas, en el caso concreto deben considerarse como atenuantes: (i) el hecho que, de acuerdo con el presente dictamen, la operación notificada no viola el artículo 8° de la Ley 27.442; (ii) que HENKEL se ha presentado espontáneamente a notificar la operación y ha prestado absoluta colaboración en todos los pedidos de información que les efectuara esta CNDC; (iii) que no hubo indicios de maniobras para ocultar la operación y evitar la notificación; y (iv) que HENKEL no tiene antecedentes de otra notificación tardía.
81. En base a las consideraciones efectuadas en párrafos anteriores, esta CNDC entiende que corresponde aplicar a HENKEL, en su carácter de adquirente y de conformidad a lo previsto en el artículo 55, inc. (d), de la Ley 27.442, una multa de 2.366 (AR\$ 2.607.994,48) unidades móviles por día, equivalente al 4,6% del máximo diario posible, que en total suma —por los 13

²⁹ PESOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO.

³⁰ PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS.

³¹ PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL TREINTA Y DOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS.

³² PESOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON TRES CENTAVOS.

³³ El 25 de febrero de 2025, la Secretaría de Industria y Comercio dictó la Resolución SIyC 21/25 (RESOL-2025-21-APN-SIYC#MEC), que estableció el valor de la unidad móvil en PESOS MIL CIENTO DOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (AR\$ 1102,28).

días de retraso— la cantidad de 30.758 (AR\$ 33.903.928,24) unidades móviles, que se encuentra dentro de los parámetros establecidos por el artículo citado.

VI CONCLUSIONES

82. De acuerdo con lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8° de la Ley 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
83. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA recomienda a la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO:
 - (a) Autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición del control exclusivo sobre SEAL FOR LIFE INDUSTRIES INTERMEDIATE CO. (EE. UU.), SEAL FOR LIFE GLOBAL DUTCH HOLDING B.V. (Países Bajos) y SFL CANUSA CANADA LTD. (Canadá) (en adelante “SEAL FOR LIFE”) por parte de afiliadas de HENKEL AG & CO. KGAA, todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.
 - (b) Imponer a HENKEL AG & CO. KGAA, en su carácter de adquirente, una multa de AR\$ 33.903.928,24 (30.785 unidades móviles) (PESOS TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON VEINTICUATRO CENTAVOS) en virtud de la notificación tardía de la operación de concentración económica analizada en las presentes actuaciones y de conformidad con lo previsto en el artículo 9°, el artículo 84 y el artículo 55, inc. d), de la Ley 27.442.
 - (c) A tal efecto se recomienda a la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO establecer el plazo de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES para que se haga efectiva la sanción desde la notificación de la respectiva resolución, bajo apercibimiento de efectuar la ejecución judicial de la misma, por intermedio de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
 - (d) Hágase saber a la parte notificante que la multa deberá ser abonada a través de la plataforma *E-Recauda*, emitiendo un *Volante de Pago Electrónico* a favor de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia - Multas Concentraciones.
84. Elévese el presente dictamen a la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, a sus efectos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen de Firma Conjunta

Número: IF-2025-107429670-APN-CNDC#MEC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 26 de Septiembre de 2025

Referencia: CONC. 1972 - Dictamen - Autoriza Art.14 a) con Multa Art.55 inc. d) Ley 27.442

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 13 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.09.26 13:20:48 -03:00

Florencia Bogo
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by Maria Paula Molina
Date: 2025.09.26 13:40:53 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Maria Paula Molina
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.09.26 14:03:51 -03:00

Lucas TREVISANI VESPA
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by Eduardo Rodolfo Montamat
Date: 2025.09.26 14:24:01 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Eduardo Rodolfo Montamat
Presidente
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia